



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 1**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 10 bulan/19 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
- II. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 2**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun 3 bulan/27 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK PGRI 5 Denpasar Kelas II
- III. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 3**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun 5 bulan/9 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP Negeri 4 Denpasar kelas VIII

IV. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 4**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun 10 bulan/29 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

V. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 5**
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun 5 bulan/17 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

VI. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 6**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/5 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP Pertiwi Dewata kelas IX

Mereka Anak masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah di Denpasar oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
- 2 Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
- 4 Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;

Mereka anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.,SH., Advokat/Pengacara yang berlatar di Jalan Gatot Subroto VI J Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tertanggal 15 Juni 2017 ;

Bahwa mereka Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/ Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar dan mencermati surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak No.Register Litmas :10, 11, 12, 13, 14, 15/Litmas.Pros.PN/I/2017/BAPAS;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



- 1 Menyatakan **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap untuk **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** dengan pidana penjara selama **10(sepuluh)bulan dikurangi selama mereka anak berada dalam tahanan dengan masa percobaan selama1(satu)tahun** dan untuk **anak (IV), TERDAKWA ANAK 4** dijatuhkan tindakan **dikembalikan kepada orang tuanya IMAM MUSTAIB** ayah kandung dari anak **TERDAKWA ANAK 4**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Exstrada 3 warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah hitam DK 7465 DB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5813 BC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Cream P 5866 YL.

Masih dpergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa GEBS

- 4 Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat hukum anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa masing-masing anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan mereka anak mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang mengadili perkara ini sekiranya agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk kebaikan dan masa depan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasehat Hukum anak menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa mereka anak telah dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi **GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekira jam 01.30 wita, atau antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, yang bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Mawardi atau setidaknya-tidaknya bukan milik anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat** saksi Mawardi naik sepeda gayung tersebut melintas di Jl. Marlboro, waktu itu **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama sama dengan anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** mau mandi ke pantai Seminyak setelah melihat sepeda gayung tersebut timbul niatnya **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk memilikinya kemudian dibuntutinya sampai saksi Mawardi masuk kedalam rumah di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat setelah memastikan bahwa sepeda gayung itu masuk kerumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama sama dengan **anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** merencanakan untuk mengambil sepeda milik saksi Mawardi dengan cara berbagi tugas **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** dan **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bertugas mengambil sepeda **dan anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** berjaga-jaga diluar rumah kost saksi Mawardi untuk melihat situasi;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah kost saksi Mawardi di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat tersebut **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** melihat pintu gerbang tidak digembok **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** dan **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** masuk melalui pintu gerbang dan melihat-lihat sepeda tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai satu karena tidak ada dilantai satu kemudian **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** dan **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk naik ke lantai dua setelah dilantai dua kemudian membuka pintu gudang yang kebetulan juga tidak terkunci dan benar sepeda gayung itu disimpan didalam gudang selanjutnya bersama sama mengangkatnya lalu turun melalui tangga ketika masih ada di tangga **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** mendengar ada warga berteriak teriak maling sehingga didengar oleh pemilik sepeda dan tiba tiba dari belakang **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** langsung dipegang bersama sama dengan **saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** kemudian dibawa kedepan rumah dan didepan rumah sudah banyak ada warga yang mengamankan **anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** bahkan **anak (I), TERDAKWA ANAK 1** dan **saksi GEBS (anak dalam berkas perkara terpisah)** sempat digebuki warga selanjutnya mereka anak termasuk 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam yang berhasil diamankan ke Polsek Denpasar Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka anak mengambil sepeda gayung milik saksi Mawardi adalah rencananya akan dijual dimana uang dari hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Akibat dari perbuatan mereka anak, saksi Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka anak diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut mereka Anak telah mengerti dengan baik isi dakwaan tersebut dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka anak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senen tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam.01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa sepeda gayung yang dilaporkan hilang adalah miliknya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi GEBS bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 yang telah mengambil sepeda gayung tersebut setelah saksi mendengar teriakan warga bilang maling maling kemudian bangun dan keluar dari kamar tidur langsung turun melalui tangga di tangga nomor tiga sudah mau ke lantai satu saksi melihat anak TERDAKWA ANAK 1 dilihat mendorong sepeda saksi GEBS posisinya didepannya anak TERDAKWA ANAK 1 melihat sepedanya didorong oleh anak TERDAKWA ANAK 1 langsung saksi amankan termasuk mengamankan saksi GEBS setelah di tanyakan ada lagi lima orang temanya yang menunggu didepan rumahnya setelah menuju teman temanya ternyata warga sudah ramai didepan rumahnya dengan mengamankan lima orang temannya yakni anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Barat serta membawa barang buktinya berupa sepeda gayung Merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam dan diantara para pelaku sempat digebuki warga;
- Bahwa sebelumnya sepeda gayung ditaruh didalam gudang lantai dua pintu gudang tidak terkunci yang diatas dipakai tempat tinggal dan yang dibawah dipakai kos kosan;
- Bahwa terakhir saksi menaruh sepeda gayung tersebut didalam gudang lantai dua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam.18.00 wita setelah di cuci.
- Bahwa menurut saksi bahwa saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam rumah saksi melalui pintu gerbang menuju tempat kos kosan, untuk menuju lantai dua melalui pintu samping kanan yang ada pintu gerbangnya namun saksi lupa menguncinya kemudian saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 menuju gudang yang pintu gudangnya juga tidak terkunci dilantai satu ada 4 kamar yang 3 kamar dikontrakan perbulan yang 1 kamar tidak di kontrakan sedangkan yang diatas ada 3 kamar 1 kamar gudang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kamar saksi tempati, ketika saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 mau turun dengan mendorong sepeda langsung saksi amankan.

- Bahwa saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, mengambil sepeda gayung tersebut dengan cara mudah masuk kedalam rumahnya melalui pintu gerbang selanjutnya menuju samping kanan menuju lantai dua dan mengambil sepeda gayung didalam gudang sedangkan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumahnya sambil melihat situasi;
- Bahwa sepintas saksi pernah melihat saksi GEBS melintas didepan rumahnya ketika saksi sedang nyuci sepeda setelah di perhatikan di Polsek setelah diamankan benar saksi GEBS yang dilihat mengendarai sepeda motor sendirian dari arah timur ke Barat kemudian malamnya sepeda gayungnya diambil oleh saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6, dua orang masuk kelantai dua lima orang menunggu didepan rumahnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, mereka anak membenarkannya.

2 SAKSI SYAMSUL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka anak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam.01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa yang memiliki sepeda gayung tersebut adalah tetangganya yang bernama saksi MAWARDI;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;

- Bahwa sebelumnya sepeda gayung ditaruh didalam gudang lantai dua yang dilantai dua dipakai tempat tinggal oleh saksi MAWARDI dan yang dilantai satu dipakai tempat kos kosan;
- Bahwa berawal pada saat kejadian saksi ada dirumah dan sedang tidur kejadian itu baru saksi ketahui setelah ditelpon oleh saksi ADBUL RAUF dengan mengatakan ada dua orang yang mencurigakan naik kelantai dua rumahnya saksi MAWARDI kemudian saksi mendatangi rumahnya MAWARDI begitu tiba didepan rumahnya saksi ADBUL RAUF sudah didepan rumah tersebut setelah melihat ke lantai dua ternyata benar ada dua orang yang satu orang mengangkat sepeda yang satu orang turun melalui tangga dengan melihat dua orang itu dilantai dua sehingga saksi ADBUL RAUF berteriak teriak bilang maling dan pintu gerbangnya ditutup oleh saksi ADBUL RAUF supaya orang tersebut tidak lari melalui pintu gerbang dengan mendengar teriakan saksi ADBUL RAUF sehingga warga pada keluar rumah terikan saksi ADBUL RAUF didengar juga oleh saksi MAWARDI ketika mau turun tangga dua orang tersbut dilihat ada ditangga satu orang memegang sepeda satu orang mau turun tangga kemudian dibawa keluar rumah dan didepan rumah saksi MAWARDI sudah banyak warga;
- Bahwa yang masuk kelantai dua rumahnya saksi MAWARDI adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 karena kedua orang tersebut sempat dihajar warga, sedangkan, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu dan duduk duduk di warung didepan rumahnya saksi MAWARDI sambil berteduh karena waktu itu sedang hujan;
- Bahwa saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam rumahnya saksi MAWARDI melalui pintu gerbang menuju tempat kos kosan, untuk menuju lantai dua melalui pintu samping kanan langsung naik melalui tangga dan mengambil sepeda gayung di gudang ketika masih ada dilantai dua saksi dan saksi ADBUL RAUF melihat yang satu memegang sepeda yang satunya mau turun kelantai satu;
- Bahwa saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, mengambil sepeda gayung tersebut dengan cara mudah masuk kedalam rumahnya saksi MAWARDI melalui pintu gerbang selanjutnya menuju samping kanan menuju lantai dua dan mengambil sepeda gayung didalam gudang sedangkan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumahnya saksi MAWARDI sedang duduk duduk di warung saya sambil melihat situasi;

- Bahwa dengan melihat dua orang tersebut ada dilantai dua satu orang memegang sepeda gayung satu orang mau turun kelantai satu kemudian saksi menyuruh saksi ADBUL RAUF untuk menutup pintu gerbangnya dan menahanya supaya kedua orang itu tidak bisa keluar sedangkan yang lima orang saksi suruh duduk dan saksi suruh diam jangan pergi, kemudian saksi ADBUL RAUF berteriak bilang maling sehingga warga pada keluar termasuk saksi MAWARDI juga mendengar teriakan maling ketika mau turun dilihat dua orang itu ada di tangga mau turun kelantai satu kemudian dibawa keluar rumah setelah ada diluar rumah dua orang tersebut sempat di hajar warga selanjutnya ketujuh anak tersebut dibawa ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa saksi GEBS bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 datang ketempat tersebut menggunakan tiga unit sepeda motor dan ketiga unit sepeda motor tersebut juga sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Atas keterangan saksi, mereka anak membenarkannya.

3 SAKSI ADBUL RAUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka anak dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senen tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam.01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa yang memiliki sepeda gayung tersebut adalah tetangganya yang bernama saksi MAWARDI;



- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelumnya sepeda gayung ditaruh didalam gudang lantai dua yang dilantai dua dipakai tempat tinggal oleh saksi MAWARDI dan yang dilantai satu dipakai tempat kos kosan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 mondar mandir dilantai dua kemudian saksi menelpon saksi SYAMSUL AMIN setelah datang kemudian mengamankan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 karena merasa curiga sehingga saksi berteriak maling dengan berteriak maling warga semua pada keluar rumah.
- Bahwa dengan berteriak maling sehingga pemilik sepeda yaitu saksi MAWARDI terbangun kemudian menutup pintu gerbang supaya saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 tidak melarikan diri melalui pintu gerbang dan sesaat kemudian datang saksi MAWARDI membawa saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 dengan membawa sepeda gayung yang berhasil diambil dilantai dua selanjutnya mengamankan GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 selanjutnya membawa ke Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa ketika saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam rumah dan menuju lantai dua untuk mengambil sepeda gayung tersebut yang lima orang yakni anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah duduk duduk didepan wrung sambil melihat situasi kebetulan waktu itu hujan karena merasa curiga dengan kelima orang tersebut dan saksi melihat dilantai dua rumahnya saksi MAWARDI ada dua orang yang mondar mandir sehingga diteriaki maling;
- Bahwa dipersidangan barang bukti tersebut elah diperlihatkan dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi, mereka anak membenarkannya.

4 SAKSI GEBS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka anak karena merupakan teman bermain dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa pencurian itu saksi lakukan pada hari Senen tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam.01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, Sepeda gayung yang berhasil diambil sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan bersama sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelumnya sepeda gayung tersebut berada di dalam rumah lantai dua dalam gudang;
- Bahwa saksi berniat mengambil sepeda gayung tersebut setelah saksi melihat saksi MAWARDI naik sepeda gayung tersebut melintas di Jl. Marlboro waktu itu saksi bersama sama anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 mau mandi ke pantai Seminyak Kuta setelah melihat sepeda gayung tersebut timbul niat saksi untuk memilikinya kemudian saksi membuntutinya sampai saksi MAWARDI masuk kedalam rumah No. 8 setelah anak memastikan bahwa sepeda gayung itu masuk kerumah tersebut selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju Pantai Seminyak pulang dari seminyak semuanya. Bahwa pada saat tengah malam saksi dibagunin oleh anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 4 dan diajak untuk bersama sama mengambil sepeda gayung dan saksi merencanakan ditempat kosnya kemudian saksi dan anak TERDAKWA ANAK 1 membagi tugas saksi dan anak TERDAKWA ANAK 1 bertugas untuk naik kelantai dua mengambil sepeda gayung sedangkan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 mendapat tugas didepan rumah kos untuk melihat situasi karena yang dibawah dipakai kos kosan sedangkan yang diatas ditempati oleh pemilik sepeda gayung;
- Bahwa pintu gudang tidak terkunci hanya ditutup saja, ketika menuju lantai dua setelah masuk dari pintu gerbang kemudian berjalan kaki melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan lalu naik melalui tangga dan langsung ke gudang tempat ditaruhnya sepeda gayung;

- Bahwa saksi sendiri dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang membagi tugas yang masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda gayung sedangkan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah saksi bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama dengan mereka anak mengambil sepeda milik saksi MAWARDI adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama-sama;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi, mereka anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Mereka Anak di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANAK (I), TERDAKWA ANAK 1, menerangkan bahwa :

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa untuk masuk kerumah tersebut melalui pintu gerbang yang masuk kerumah tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS, yang lainnya anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan warung yang tutup sambil mengawasi situasi, setelah dilantai dua langsung bersama sama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju gudang dan mengambil sepeda gayung kemudian bersama sama mendorongnya turun melalui tangga untuk menuju lantai satu ketika mau turun menuju lantai satu tiba tiba anak mendengar ada warga berteriak maling sesaat kemudian dari belakang datang pemilik sepeda gayung kemudian anak dipegang lalu dibawa kedepan rumahnya bersama dengan saksi GEBS untuk mencari teman-teman di depan warung selanjutnya anak, saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 sempat tidur-tiduran dirumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa anak berangkat kerumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalnya serta anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

ANAK (II), TERDAKWA ANAK 2 menerangkan bahwa :

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5, anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa pada saat itu saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan anak dan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup yang jaraknya dari rumah sekitar 4 meter;
- Bahwa belum berhasil mengambil sepeda gayung tersebut perbuatan anak diketahui masyarakat dan anak beserta saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5, anak TERDAKWA ANAK 6 diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Denpasar Barat;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak OVIANDA BAGUS, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 sempat tidur-tiduran di rumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa anak berangkat ke rumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalinya serta anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

ANAK (III), TERDAKWA ANAK 4, menerangkan bahwa :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa pada saat itu saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan anak dan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup yang jaraknya dari rumah sekitar 4 meter;
- Bahwa belum berhasil mengambil sepeda gayung tersebut perbuatan anak diketahui masyarakat dan anak beserta saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5, anak TERDAKWA ANAK 6 diamankan dan dibawa kekantor Kepolisian Denpasar Barat;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak OVIANDA BAGUS, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 sempat tidur-tiduran dirumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa anak berangkat kerumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalinya serta anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

ANAK (IV), TERDAKWA ANAK 3, menerangkan bahwa :

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 5, anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa pada saat itu saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan anak dan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup yang jaraknya dari rumah sekitar 4 meter;
- Bahwa belum berhasil mengambil sepeda gayung tersebut perbuatan anak diketahui masyarakat dan anak beserta saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 6 diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Denpasar Barat;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak OVIANDA BAGUS, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 sempat tidur-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



tiduran dirumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;

- Bahwa anak berangkat kerumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemilknya;
- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalinya serta anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

ANAK (V), TERDAKWA ANAK 5, menerangkan bahwa :

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa pada saat itu saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan anak dan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup yang jaraknya dari rumah sekitar 4 meter;
- Bahwa belum berhasil mengambil sepeda gayung tersebut perbuatan anak diketahui masyarakat dan anak beserta saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 6 diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Denpasar Barat;



- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 6;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak OVIANDA BAGUS, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 6 sempat tidur-tiduran di rumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa anak berangkat kerumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 6 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalinya serta anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

ANAK (VI), TERDAKWA ANAK 6, menerangkan bahwa :

- Bahwa saat diperiksa anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, sepeda gayung yang diambil merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam;
- Bahwa perbuatan itu anak lakukan bersama sama dengan saksi GEBS, anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5;
- Bahwa yang mengambil sepeda gayung tersebut adalah saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa pada saat itu saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan anak dan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK 5 menunggu didepan rumah / didepan warung yang sudah tutup yang jaraknya dari rumah sekitar 4 meter;

- Bahwa belum berhasil mengambil sepeda gayung tersebut perbuatan anak diketahui masyarakat dan anak beserta saksi GEBS dan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 5 diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Denpasar Barat;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah anak bersama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 5;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian anak bersama-sama dengan anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak OVIANDA BAGUS, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 5 sempat tidur-tiduran di rumah saksi saksi GEBS dan baru tengah malam pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa anak berangkat ke rumah saksi MAWARDI pemilik sepeda gayung tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan saling berboncengan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam sepeda bersama-sama dengan saksi GEBS serta anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 3 dan anak TERDAKWA ANAK 5 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MAWARDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan itu, anak merasa bersalah dan anak sangat menyesalinya serta anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah hitam DK 7465 DB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5813 BC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Cream P 5866 YL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan keterangan saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang berupa : 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam yang ditaruh didalam gudang dilantai II rumah milik saksi Mawardi yang beralamat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, kemudian diambil oleh mereka anak dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan akibatnya saksi Mawardi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mereka Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, Mereka Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 5 Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
- 6 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka anak yaitu **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6**, sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menurut keterangan para saksi yaitu keterangan saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS, serta keterangan mereka anak yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam yang ditaruh didalam gudang dilantai II rumah milik saksi Mawardi yang beralamat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, kemudian diambil oleh mereka anak dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.

Bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang berupa : 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam yang ditaruh didalam gudang dilantai II rumah milik saksi Mawardi yang beralamat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, kemudian diambil oleh mereka anak dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan akibatnya saksi Mawardi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Extrada 3 warna biru hitam yang ditaruh didalam gudang dilantai II rumah milik saksi Mawardi yang beralamat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, kemudian diambil oleh mereka anak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mawardi serta tujuan anak untuk dimiliki sendiri tersebut dan kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama-sama, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.5. Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh mereka anak pada hari Senen tanggal 23 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita, **atau antara matahari terbenam dan matahari terbit** bertempat di Jl. Marlboro III No. 8 Denpasar Barat, dan keterangan para saksi tersebut semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mawardi, saksi Syamsul Amin, saksi Abdul Rauf dan saksi I GEBS yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa mereka anak yakni **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berbagi tugas yaitu anak TERDAKWA ANAK 1 bersama dengan saksi GEBS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam gudang untuk mengambil sepeda gayung tersebut sedangkan yang lainnya anak TERDAKWA ANAK 4, anak TERDAKWA ANAK 3, anak TERDAKWA ANAK 2, anak TERDAKWA ANAK 5 dan anak TERDAKWA ANAK 6 menunggu di depan warung yang tutup sambil mengawasi situasi, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (IV), TERDAKWA ANAK 4, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap untuk **Anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, anak (III), TERDAKWA ANAK 3, anak (V), TERDAKWA ANAK 5, dan anak (VI), TERDAKWA ANAK 6** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan *dikurangi selama mereka anak berada dalam tahanan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun* dan untuk **anak (IV), TERDAKWA ANAK 4** dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tuanya **IMAM MUSTAIB** ayah kandung dari anak **TERDAKWA ANAK 4**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Exstrada 3 warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah hitam DK 7465 DB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5813 BC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Cream P 5866 YL.

Masih dpergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa GEBS

- 4 Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak

1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 4. KUNCORO DIDI SAPUTRA, Anak 5. AYU WIDIA HARTANTI, Anak 6. TERDAKWA ANAK 6, telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mereka anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- 2 Mereka anak mohon keringanan hukuman;
- 3 Mereka anak berniat untuk sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa diberikan pidana latihan kerja di Lembaga Pelayan Masyarakat yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur anak, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk mereka anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan mereka anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mereka anak terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya mereka anak dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga mereka anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka anak ditahan, maka lamanya mereka anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan mereka anak dari tahanan, maka menetapkan mereka anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap mereka anak, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri mereka anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan mereka anak telah merugikan saksi Mawardi;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa mereka anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa mereka anak mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa mereka anak masih muda usianya sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri ;
- Bahwa mereka anak berniat melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan dari Penasehat Hukum Anak, maka pidana yang dijatuhkan Hakim memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap mereka anak telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya masing-masing dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan serta hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Anak 1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 4. KUNCORO DIDI SAPUTRA, Anak 5. AYU WIDIA

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTI, Anak 6. TERDAKWA ANAK 6, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 5. AYU WIDIA HARTANTI, Anak 6. TERDAKWA ANAK 6, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan untuk anak IV. TERDAKWA ANAK 4 dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tuanya IMAM MUSTAIB ayah kandung dari anak TERDAKWA ANAK 4;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh anak 1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 5. AYU WIDIA HARTANTI, Anak 6. TERDAKWA ANAK 6, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para anak sebelum waktu percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Exstrada 3 warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah hitam DK 7465 DB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5813 BC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Cream P 5866 YL.

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa GEBS;

- 6 Membebankan mereka anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh IGN PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh COKORDA INTAN MERLANY DEWIE, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Penasehat Hukum Anak serta mereka Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.,

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 baik mereka anak 1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 4. KUNCORO DIDI SAPUTRA, Anak 5. AYU WIDIA HARTANTI, Anak 6. TERDAKWA ANAK 6, maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps. tanggal 21 Juni 2017 ;

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps